農業部令　中華民國113年8月22日
農輔字第1130023271號

修正「農會理監事候選人實際從事農業資格認定及審查辦法」第二條、第二條之一、第三條。

附修正「農會理監事候選人實際從事農業資格認定及審查辦法」第二條、第二條之一、第三條

部　長　陳駿季

農會理監事候選人實際從事農業資格認定及審查辦法第二條、第二條之一、第三條修正條文

第　二　條　農會會員於農業用地實際從事農業合於下列各款資格情形之一者，得登記為農會理事、監事候選人：

一、持有自有農業用地（包括農、林、漁、牧用地）面積〇・四公頃以上，或利用農業用地上依法核准之自有固定基礎農業設施（指室內場地及設備）〇・二公頃以上，持續持有達六個月以上，並直接從事農業生產。

二、承租三七五減租耕地面積達一・〇公頃以上，並直接從事農業生產。但因繼承而取得承租權，應持續達六個月以上。

三、承租三七五減租耕地以外之其他農業用地一・〇公頃以上，直接從事農業生產連續經營二年以上。

四、持有自有農業用地面積〇・一公頃以上而未達〇・四公頃，或利用農業用地上依法核准之自有固定基礎農業設施面積〇・〇五公頃以上而未達〇・二公頃者；其持續持有自有農業用地或利用自有固定基礎農業設施達六個月以上，且需連同前二款直接從事農業生產連續經營二年以上之租賃農業用地面積達一・〇公頃以上，並直接從事農業生產。

五、中華民國九十年一月二十日本法修正公布施行前，已受僱於自耕農、佃農以人力、畜力或農用機械操作持續從事農業生產為業之雇農，最近四年每年受僱達六個月以上，持有僱主出具之僱用證明書，並經當地農事小組組長及村、里長查證屬實，或經地方法院或民間公證人公證。

六、公、私立各級農業學校畢業，或有經農業主管機關、農業學術機構認定在農業上有利用價值之專著或發明，並現於農業機關（構）、學

校、農會從事農業推廣工作連續二年以上，且經其出具證明文件。

七、服務於依法令登記之農場、林場、畜牧場，並實際從事農業工作連續二年以上之員工，持有各該服務場所發給現在實際從事農業工作之員工證明文件及最近二年薪資所得證明。

前項第一款至第四款之農業用地或固定基礎農業設施在直轄市、省轄市或人口十萬人以上之鄉（鎮、市）者，其最小面積下限得減半計算。但不得低於基層農會會員資格之最小面積；在農業用地面積狹小之離島地區，得報經中央主管機關核准，酌減其最小面積，酌減後之面積不得低於基層農會會員資格之最小面積。

第一項第一款至第四款之農業用地或固定基礎農業設施應與其戶籍所在地之農會組織區域在同一直轄市、縣（市）或不同一直轄市、縣（市）而相毗鄰之鄉（鎮、市、區）範圍內。但中華民國九十年十二月三十一日前已加入農會之現有會員，現仍實際從事農業工作者，不在此限。

第一項第一款及第四款所稱持續持有自有農業用地達六個月以上，其六個月計算之起迄點，以每筆農地之土地登記簿謄本所載登記日至農會理事、監事候選人登記截止之日止。

第一項第三款及第四款承租三七五減租耕地以外之農業用地，應訂有租賃契約，並經地方法院或民間公證人公證。但向政府機關、公立學校、公營事業機構或主管機關指定之單位承租農業用地者，不在此限。

登記為農會理事、監事候選人者，其持有、承租之土地，不論何時變更為非農業用地，經都市計畫主管機關認定符合農業發展條例第三十八條之一第一項第一款或第二款情形，並核發仍依原來農業用地使用分區別或用地別管制使用之證明文件，且符合本辦法規定者，該土地面積得納入第一項第一款至第四款所定面積計算。

曾從事農業推廣工作八年以上，經服務單位出具服務年資之證明文件者，依第一項第一款規定申請登記為理事、監事候選人，不受該款所定六個月以上之限制。

第二條之一　前條第一項第一款至第四款農業用地，應確供農業生產、使用；其有部分或全部非供農業生產、使用之情形者，以整筆不納入農業用地面積之計算為原則。但有下列各款情形之一，且不影響供農業使用者，僅該設施所占面積不納入農業用地面積之計算：

一、農業設施符合申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法規定，惟尚未取得容許使用同意書；或符合得為從來使用之規定，惟尚未取得相關證明文件。

二、於非都市土地使用編定公告前已存在之墳墓，具證明文件。

三、土地公廟、有應公廟等，其面積在十平方公尺以下。

四、私人無償提供政府施設供公眾使用之道路或屬依法應徵收而未徵收性質之其他公共設施。

五、非都市土地使用編定公告前之合法房屋，具證明文件。

六、由中央主管機關興建或補助供農村社區使用之農村再生相關公共設施，且符合下列各目規定：

（一）位於已核定農村再生計畫範圍內。

（二）該筆農業用地為私人無償提供且具公眾使用之公共設施。

（三）經農村再生中央主管機關出具符合前二目之證明文件。

前項供農業生產、使用之農業用地，有下列各款情形之一者，整筆不納入農業用地面積之計算：

一、農業設施或農舍之興建面積，超過核准使用面積或未依核定用途使用。

二、農業發展條例中華民國八十九年一月二十六日修正公布施行前，以多筆農業用地合併計算基地面積申請興建農舍，其原合併計算之農業用地部分或全部業已移轉他人，致農舍坐落之農業用地不符合原申請興建農舍之要件。

三、現場有阻斷排灌水系統等情事。

四、現場有與農業經營無關或妨礙耕作之障礙物、砂石、廢棄物、柏油、水泥等使用情形。

第　三　條　　農會會員以第二條第一項實際從事農業之各款資格，登記為理事、監事候選人，登記時應與下列會員資格一致：

一、第二條第一項第一款：自耕農會員。

二、第二條第一項第二款：佃農會員。

三、第二條第一項第三款：佃農會員。

四、第二條第一項第四款：自耕農會員或佃農會員。

五、第二條第一項第五款：雇農會員。

六、第二條第一項第六款：現從事農業推廣工作會員。

七、第二條第一項第七款：服務於依法令登記之農、林、牧場員工會員。

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網（https://gazette.nat.gov.tw/）。